

けん銃密輸事犯の取締りの強化について

平成4. 1. 7 警察庁丙安発第1号
警察庁保安部長から各管区警察局長、警視總監、
各道府県警察本部長、各方面本部長あて

けん銃事犯に対しては「けん銃事犯取締りの強化について」（昭和60年6月7日付け警察庁丙安発第15号）により継続的にその取締りの強化を図っているところであるが、最近の暴力団員によるけん銃事犯を巡る厳しい情勢を踏まえ、その対策の一環としてけん銃等の密輸対策の強化等を内容とする「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律」が平成3年5月2日法律第52号として公布され、平成4年3月1日から施行されることとなったので、当面下記の諸点に配意し、けん銃密輸事犯の取締りの一層の強化に努められたい。

記

1 けん銃事犯の情勢

最近の暴力団はけん銃等による武装化を一層強め、けん銃の不法所持が常態化しており、けん銃を使用した犯罪の発生も昭和60年以降毎年2～300件の高水準で推移している。

また、暴力団の犯罪に使用されるけん銃のほとんどは諸外国から密輸されたものであり、その手口は、けん銃を分解し部品にして密輸するほか、トカレフ型けん銃の密輸事件にあっては大量の密輸けん銃を漁船で警備が手薄となっている漁港から陸揚げする等悪質、巧妙化の傾向が顕著である。

これに対し、密輸入事犯の取締りは、押収丁数が昭和60年をピークに年々減少傾向にあり低迷している状況である。

2 取締り実施上の配意事項

(1) 輸入予備罪の効果的、積極的な活用

けん銃等輸入予備罪の新設により、輸入行為の着手時（原則として仕出国出発時）より前の行為が予備行為として検挙可能となるので、予備罪としての疎明資料を収集、整備してその検挙に努めるほか、予備罪の搜索差押許可状に基づいて搜索を実施して密輸事件の検挙を図るなど、その効果的、積極的な活用に配意すること。

(2) 資金関係捜査の徹底

密輸に要する資金等提供行為は、特に悪質性を有することから独立処罰規定としていますが、この種犯罪、特に資金調達状況を立証するためには、けん銃密輸のための裏金に関する捜査を進め資金の流れを解明する必要がある。

これらの裏金捜査は捜査手続が複雑なことから、消極的な捜査に終始する傾向にあるが、暴力団の膨大な資金源を絶つ必要からも資金関係捜査を徹底すること。

(3) 密輸容疑船舶の視察内偵の強化

密輸入の手段、方法は、警察の出方を見て流動的になるが、最近の密輸実態を見ると、漁船を利用して大量に隠匿密輸する事例も見受けられることから、容疑船舶の把握とその動向に対する視察内偵を計画的に実施すること。

(4) 関係機関との連携強化

密輸入事犯の取締りに当たっては、税関、出入国管理事務所等関係機関との相互連携が極めて重要であることから、これら関係機関との連携を一層強化し、緊密な情報交換等を推進すること。

(5) 指導、教養の徹底

ア 輸入未遂及び輸入予備の国外犯

国外犯処罰規定の適用対象となる犯罪は、けん銃等輸入未遂罪及びけん銃等輸入予備罪であるが、その実効性を担保するため、刑法第2条の例による国外犯としているので、専務員に対してこれら国外犯処罰規定の趣旨、目的に関する教養を十分に行い理解させること。

イ けん銃部品所持及び輸入事犯

けん銃部品の捜査については、「けん銃部品所持事件の捜査要領」（平成3年9月24日付け保安通報）で指示したところであるが、この捜査要領に基づき教養を実施し、適正、的確な捜査を推進すること。